

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2339/2533

นางยุพา ตีระยะพานิชกุล

โจทก์

นายสุธรรม จิตรธรรมหรือจิตต์ธรรม กับ
พวก

จำเลย

นายสุธรรม จิตรธรรมหรือจิตต์ธรรม ที่
1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางพัชรินทร์ มงคลหรือจิตรธรรม ที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

นางอนงค์ จิตรธรรม ที่ 4 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ฎีกา คดีมีทางชนะ อีกทั้งราคาทรัพย์สินตาม
บัญชีทรัพย์สินที่ยึดของเจ้าพนักงานบังคับคดีฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน 2528 และราคา
ทรัพย์สินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 8170 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ราคา
รวมกันแล้วเกินกว่าจำนวนหนี้ตามคำพิพากษาอยู่มาก โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 142)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์เป็นจำนวน
526,746 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 450,000 บาท นับถัดจาก

วันฟ้องจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 131)

จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยใช้ทรัพย์สินที่มีการอายัดไว้ก่อนมีคำพิพากษาและนำหลักทรัพย์อื่นมาวางเป็นประกัน (อันดับ 119,121,22,23)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกัน สำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 พร้อมด้วย ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 450,000 บาท นับถัดจากวัน ฟ้องเป็นต้นไปจนถึงวันฟังคำสั่งนี้และดอกเบี้ยที่จะต้องชำระอีกต่อไป 2 ปีมาวางศาล ให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ที่ 3ที่ 4 ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกัน สำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 พร้อมด้วย ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 450,000 บาท นับถัดจากวัน ฟ้องเป็นต้นไปจนถึงวันฟังคำสั่งนี้และดอกเบี้ยที่จะต้องชำระอีกต่อไป 2 ปีมาวางศาล

ให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ที่ 3ที่ 4
ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันทะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>